

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 311/2533

นายสุวิทย์ นิเวศน์วงศ์กุล

โจทก์

นายแก้ว เตชะมณีวงศ์

จำเลย

นายสุวิทย์ นิเวศน์วงศ์กุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220(ที่แก้ไขใหม่)ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ข้อความเท็จที่จำเลยเบิกความเป็นข้อสำคัญในคดีหรือไม่ ฎีกาโจทก์จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220(ที่แก้ไขใหม่)โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ มีตราประทับข้างรายงานการเดินหมายว่าได้ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยโดยวิธีปิดหมาย (สำนวนธุรการอันดับ 18แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 19)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 20)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ห้ามมิให้คู่ความฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ